**DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**
2ª Defensoria Pública de Vila Boa Esperança

AO JUÍZO DA ____ VARA DA COMARCA DE VILA BOA ESPERANÇA/MS

**ANSELMO ROCHA TEIXEIRA**, brasileiro, aposentado, RG nº 000.000 SSP/MS (fictício), CPF nº 000.000.000-00 (fictício), residente na Rua das Acácias, nº 100, Centro, no Município de Santa Rita do Cerrado/MS, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, propõe

# AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
# com pedido de TUTELA DE URGÊNCIA

contra o **ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**, representado pelo Procurador-Geral do Estado, e o **MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO CERRADO**, representado por seu prefeito ou procurador, pelos fatos e fundamentos a seguir.

## I. Da gratuidade da justiça

O requerente afirma, sob as penas da lei, ser juridicamente necessitado e não ter condições de arcar com custas e honorários sem prejuízo do próprio sustento, pelo que requer a gratuidade integral (Lei Complementar Estadual nº 111/2005, art. 1º, § 1º, e CPC, art. 98).

## II. Dos fatos

O requerente é portador de Doença de Huntington (CID FO22), diagnosticada a partir de dados clínicos, e necessita urgentemente dos medicamentos Austedo (deutetrabenazina) 6 mg, 9 mg e 12 mg, conforme documentos anexos.

A doença é genética e progressiva, e o medicamento prescrito tem finalidade de controle, segundo os itens 2 e 3 do questionário médico juntado. O médico especialista que o atende atesta que não há tratamento fornecido pelo SUS (item 6.3).

O médico da rede pública de saúde afirma que o medicamento é imprescindível para a saúde do requerente e para sua qualidade de vida, e que a falta dele pode causar grave comprometimento do bem-estar (itens 8 e 10 do questionário).

Os requeridos foram acionados administrativamente pelo CEJUSC Saúde, e a Secretaria de Estado de Saúde respondeu que o medicamento “não está incorporado ao SUS. Em vista disso, os servidores estaduais não possuem competência (autorização legal) para fornecê-los”, conforme cópia da reclamação pré-processual anexa. A Secretaria Municipal de Saúde de Santa Rita do Cerrado, por sua vez, informou que não disponibiliza o Austedo 6 mg, 9 mg e 12 mg, por não integrar a relação de medicamentos essenciais.

## III. Dos fundamentos jurídicos

A saúde é direito social (CF, art. 6º) e dever do Estado, garantido por políticas que assegurem acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde (CF, art. 196), com atendimento integral (CF, art. 198, II). A Lei nº 8.080/1990 reafirma o dever estatal (art. 2º) e inclui no campo de atuação do SUS a assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica (art. 6º, I, “d”).

O Supremo Tribunal Federal reconhece o direito à saúde como direito público subjetivo e consequência indissociável do direito à vida (RE 271.286 AgR), que não pode sofrer embaraços

impostos por autoridades administrativas (RE 226.835). Compete ao Estado, portanto, assegurar o tratamento postulado por quem não tem condições de custeá-lo.

## IV. Da tutela de urgência

A probabilidade do direito está nos laudos, atestados e exames médicos que acompanham a inicial, que comprovam a doença grave, a necessidade do medicamento, a impossibilidade de substituição e as consequências da falta de tratamento. A urgência consta expressamente dos documentos médicos.

O requerente não tem rendimento suficiente para custear o tratamento, pois é aposentado e recebe apenas um salário mínimo, e depende do Estado para cuidar da saúde. Sendo hipossuficiente, requer a dispensa de caução (CPC, art. 300, § 1º). A medida é reversível, porque eventual revogação apenas interromperia o tratamento.

## V. Dos pedidos

Ante o exposto, requer:

a) a gratuidade da justiça;

b) a tutela de urgência para determinar que os requeridos forneçam o tratamento de saúde do requerente, consubstanciado nos medicamentos Heliocare Max Defense FPS 90 e Helioral 250 mg comprimido, conforme prescrição médica, ou outros que se reputarem necessários para o tratamento da mesma patologia;

c) a dispensa da audiência de mediação e a citação dos requeridos para contestar;

d) ao final, a procedência do pedido, confirmando a tutela, com a condenação dos réus a fornecer Austedo (deutetrabenazina) 6 mg, 9 mg e 12 mg, conforme prescrição médica, ou outros medicamentos que se reputarem necessários para o tratamento da mesma patologia;

e) a fixação de prazo para cumprimento, sob pena de multa diária ou bloqueio de valores;

f) a condenação dos requeridos em custas e honorários em favor da Defensoria Pública;

g) a intimação pessoal do requerente, admitida a intimação eletrônica.

Requer a produção de todas as provas admitidas, em especial a pericial, para confrontar eventual parecer desfavorável do Núcleo de Apoio Técnico, e a oitiva da testemunha abaixo arrolada.

Dá à causa o valor de R$ 44.125,09 (quarenta e quatro mil, cento e vinte e cinco reais e nove centavos), nos termos do art. 292, II, do CPC.

Vila Boa Esperança/MS, data da assinatura digital.

Mariana Lopes Andrade
Defensora Pública
(assinado digitalmente)

## Rol de testemunhas

1. Henrique Salles Venturini, médico, CRM/MS 0000 (fictício), que pode ser localizado na Secretaria Municipal de Saúde de Santa Rita do Cerrado/MS.